PROMUEVE DEMANDA LABORAL. RECLAMA INDEMNIZACIONES Y DIFERENCIAS SALARIALES. ACOMPAÑA DOCUMENTAL. OFRECE PRUEBA. PLANTEA CASO FEDERAL.

Señor Juez:

Dra. NATALIA CAROLINA DUARTE, abogado inscripto al T° 94 F° 76 (C.U.I.T. N° 27-29408311-4, I.V.A. responsable inscripto), en el carácter de apoderado de ARANDA, SILVANA NOEMÍ, constituyendo domicilio legal en Rivadavia 1615, piso 3° «A», Ciudad Autónoma de Buenos Aires y electrónico en 27294083114, a V.S. respetuosamente me presento y digo:

I.- PERSONERÍA

Tal como lo acredito con la copia del poder general judicial que acompaño, ARANDA, SILVANA NOEMÍ (C.U.I.T. 27-36214880-5), con domicilio real en Estanislao del Campo 1477, Hurlingham, Provincia de Buenos Aires, me ha otorgado mandato suficiente para promover y llevar adelante la presente acción.

II.- OBJETO

Que en cumplimiento de expresas instrucciones de mi mandante vengo a promover formal demanda contra SOCIEDAD OPERADORA DE TRENES REGIONALES S.E. (C.U.I.T. N° 30-71540982-4), en adelante «SOTR S.E.», con domicilio en Avenida Rivadavia 4380, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de obtener el pago de la suma de $ 41.284.630,55 (PESOS CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA CON 55/100), en concepto de las indemnizaciones y rubros que se detallan en la liquidación que se practica más adelante, con más sus intereses y las costas del proceso.

III.- COMPETENCIA

V.S. es competente en razón de la materia conforme el artículo 20 de la ley 18.345, por tratarse de un reclamo derivado de un contrato de trabajo regido por la Ley de Contrato de Trabajo 20.744, y en razón del lugar por haberse prestado tareas en jurisdicción de esta Ciudad.

IV.- HECHOS

Los hechos que fundan la pretensión de mi mandante son los que a continuación se exponen, y que se acreditan con la prueba documental que se acompaña en este mismo acto.

a) La relación laboral

1. **Fecha de ingreso y antigüedad reconocida.** Mi mandante ingresó a trabajar bajo dependencia de la demandada el 2 de mayo de 2016, con antigüedad reconocida desde el 1 de agosto de 2013 por los servicios prestados en la empresa antecesora.

2. **Categoría profesional y tareas.** Mi mandante se desempeñó como **Auxiliar de estación, categoría 8** del C.C.T. 1764/18 «E», realizando tareas de atención al público, control de acceso y manejo de recaudación.

3. **Jornada y régimen horario.** Mi mandante cumplió una jornada rotativa de seis horas diarias en turnos de mañana, tarde y noche, con dos francos semanales no coincidentes, régimen que generó el adicional por trabajo nocturno que nunca le fue abonado.

b) La remuneración

4. **Mejor remuneración mensual, normal y habitual.** La mejor remuneración mensual, normal y habitual percibida por mi mandante en el último año asciende a **$ 1.284.320,18**, correspondiente al mes de junio de 2025, base sobre la cual se practica la liquidación que se acompaña.

5. **Composición de los rubros remunerativos.** La remuneración de mi mandante se integró con sueldo básico, adicional por antigüedad del nueve por ciento, adicional de convenio y presentismo.

6. **Rubros abonados como no remunerativos.** La demandada abonó a mi mandante los conceptos «Adicional mensual SUBE» y «Falla de caja» consignándolos como no remunerativos en los recibos de haberes.

c) La extinción del vínculo

7. **Causa de la extinción.** La demandada dispuso el **despido sin invocación de causa**, limitándose a comunicar la decisión de prescindir de los servicios de mi mandante.

8. **Intimación previa cursada por la trabajadora.** Con anterioridad al distracto mi mandante intimó a la demandada mediante telegrama laboral a que registrara correctamente su categoría profesional y abonara las diferencias salariales devengadas.

9. **Entrega de los certificados del artículo 80.** La demandada nunca entregó ni puso a disposición de mi mandante los certificados de trabajo y de aportes previstos en el artículo 80 de la Ley de Contrato de Trabajo, pese a encontrarse vencido el plazo legal.

d) Los reclamos previos

10. **Intercambio de correo electrónico con el área de personal.** Con anterioridad al distracto mi mandante mantuvo con el área de personal de la demandada un intercambio de correo electrónico en el que reclamó la correcta registración de su categoría, sin obtener respuesta.

11. **Intimación por vía telegráfica.** En fecha 23 de junio de 2025 mi mandante remitió el telegrama laboral N° TL 88204617 intimando a la empleadora en los términos de la ley 24.013, bajo apercibimiento de considerarse en situación de despido indirecto.

e) La liquidación

12. **Suma total reclamada.** El total reclamado en autos asciende a PESOS CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS TREINTA CON 55/100 ($ 41.284.630,55), conforme el detalle que antecede y la liquidación que antecede.

13. **Fecha de constitución en mora.** La demandada quedó constituida en mora de pleno derecho el 14 de julio de 2025, por haber vencido el plazo pactado sin que mediara pago ni observación alguna.

14. **Intereses pretendidos.** Se reclaman los intereses devengados desde la fecha de mora y hasta el efectivo pago, a la tasa activa de la cartera general nominal anual vencida a treinta días del Banco de la Nación Argentina, capitalizable conforme el acta 2764 de la C.N.A.T., con más las costas del proceso.

15. **Inexistencia de pagos parciales.** La demandada no efectuó pago alguno, ni total ni parcial, imputable a la obligación que se reclama en autos.

V.- LIQUIDACIÓN DE LOS RUBROS RECLAMADOS

Se practica liquidación de los rubros que se reclaman, calculados sobre la mejor remuneración mensual, normal y habitual devengada, conforme la antigüedad reconocida y las normas que se citan en cada caso.

Rubro	Norma	Importe
Indemnización por antigüedad	art. 245 L.C.T.	11.557.381,62
Indemnización sustitutiva de preaviso	art. 232 L.C.T.	2.568.640,36
Integración del mes de despido	art. 233 L.C.T.	706.376,10
S.A.C. sobre preaviso e integración	art. 123 L.C.T.	272.918,87
Vacaciones no gozadas proporcionales	art. 156 L.C.T.	872.538,52
S.A.C. proporcional segundo semestre	art. 123 L.C.T.	641.160,09
Diferencias salariales por categoría (24 meses)	art. 103 L.C.T.	8.944.320,00
Indemnización agravada	art. 2 ley 25.323	7.416.199,04

Rubro	Norma	Importe
Indemnización por falta de entrega de certificados	art. 80 L.C.T.	3.853.095,95
Multa por deficiente registración	art. 1 ley 25.323	4.452.000,00
TOTAL		**41.284.630,55**

La liquidación se practica a valores de la fecha de esta presentación, sin perjuicio de la actualización e intereses que correspondan hasta el efectivo pago.

VII.- RECLAMOS PREVIOS

Con anterioridad a promover esta acción mi mandante agotó las instancias de reclamo directo que tenía a su alcance, según se detalla en los hechos que anteceden y surge de la prueba documental acompañada. Ninguna de esas presentaciones obtuvo respuesta.

VIII.- LIQUIDACIÓN E INTERESES

La suma reclamada devenga intereses desde la fecha de constitución en mora y hasta su efectivo pago. La demandada no puede ampararse en su propia morosidad para licuar el crédito de mi mandante, máxime tratándose de una obligación de valor cuya postergación en el tiempo la deteriora.

IX.- DERECHO

Fundo el derecho que asiste a mi mandante en las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación, en particular sus artículos 726, 730, 765, 766, 768, 886, 1145 y concordantes, en la doctrina y jurisprudencia que se citan a lo largo de esta presentación y en las normas del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación que rigen el trámite que se imprime a estas actuaciones.

X.- RESERVA DEL CASO FEDERAL

Para el hipotético e improbable supuesto de que V.S. no hiciera lugar a la pretensión de mi mandante, dejo planteado el caso federal en los términos del artículo 14 de la ley 48, por hallarse en juego la garantía de propiedad y el debido proceso consagrados en los artículos 17 y 18 de la Constitución Nacional, a fin de ocurrir en su oportunidad ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

XI.- PRUEBA

Se ofrece la siguiente prueba:

A) Documental

Se acompaña en este acto la documentación que a continuación se individualiza:

1. Recibos de haberes.

2. Intercambio telegráfico.

3. Pericia contable.

4. Acta de audiencia ante el SECLO.

5. Actuaciones de la Gerencia de Recursos Humanos.

B) Informativa

— **A.N.Se.S.:** informe los aportes y contribuciones ingresados por la demandada respecto de mi mandante durante los últimos veinticuatro meses, con indicación de la remuneración declarada.

— **Sindicato del personal de estaciones:** informe la escala salarial vigente del C.C.T. 1764/18 «E» para las categorías 6 y 8 durante el período reclamado.

C) Confesional

Se cite al representante legal de la demandada a absolver posiciones en audiencia a designar, bajo apercibimiento de tenerlo por confeso.

XII.- AUTORIZA

Autorizo a compulsar el expediente, retirar copias, oficios, cédulas, testimonios y mandamientos, y a realizar cuanto trámite fuera menester, a las personas que se designan en el escrito de inicio, quienes podrán actuar en forma indistinta.

XIII.- PETITORIO

Por todo lo expuesto de V.S. solicito:

1) Se me tenga por presentado, por parte en el carácter invocado y por constituido el domicilio procesal indicado.

2) Se tenga por promovida la demanda, por acompañada la prueba documental y por ofrecida la restante.

3) Se corra traslado de la demanda por el término y bajo los apercibimientos de ley.

4) Oportunamente se dicte sentencia haciendo lugar a la demanda en todas sus partes, con expresa imposición de costas a la demandada.

Proveer de conformidad,

SERÁ JUSTICIA.

_____

Dra. NATALIA CAROLINA DUARTE
Apoderado de ARANDA, SILVANA NOEMÍ
T° 94 F° 76